

עין משפט
גזר מצוה

גז א מיי פֿילא מהל'
אישות הל' יב טוש"ע
אה"ע ס"י סח סעי' ד (נצי"מ):

גה ב ג מיי שם טור שר"ע שם סעיף ה:
גה ד מיי פ"י שם הל' ט סמג עשין מה טוש"ע שם ס"י סו סעי' ו:
ה ה מיי פ"א שם הל' א והלכה ח סמג שם טוש"ע שם סימן סו סעיף א:

בא ו מיי פ"א מהל' צלח מקדש הל"ג (סמג לאין ס) שר"ע יו"ד סימן רמב סעיף יג כנגסה:

‏**תוספות רי"ר**‏

ההוא דא**תא** לקמיה דר"ג. א"ל בעלתי ולא מצאתי דם. אמרה לו רבי עדיין בתולה אני. אמר להן הביאו לי שתי שפחות א' בעולה וא' בתולה הביאו לו הושיבם על פי חבית של יין. בתולה אין ריחה נודף. בעולה (פחת הפתוח) הושיבה ולא היה ריחה נודף. אמר לה לך כי במקחך. ההוא דא**תא** לקמיה דר"ג. הוקן א"ל רבי בעלתי ולא מצאתי דם. אמרה לו רבי בתולה שלימה נבעלה אלא ממשפחת דורקטי אני שאין להם לא דם בתולות ולא דם גדה בדרק ר"ג בקרובותי ומצא כדבריה א"ל לך זכי במקחך. ההוא דא**תא** לקמיה דרבי. א"ל רבי בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו בתולה שלימה אני. אלא שני בצורת הם. ראה פניה מוירקות. פי' מושחרים מחמת רעבון. צוה עליהם והכניסם למרחץ והאיכלם והשקם והכניסם לחופה ובעל ומצא דם. א"ל לך זכי במקחך. קרא עליהם צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ. צפד פי' לשון דבק: **מתני'** בתולה כתובתה מאתים. ואלמנה מנה. בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתן מאתים מן הנשואין כתובתן מנה. פי' בתולה שהיא אלמנה או גרושה וחלוצה מן האירוסין ונשאת. כתובתה מן השני מאתים שהרי בחזקת בתולה נשאת לו ויש לה טענות בתולים:

י:

בתולָה אַלמנָה גרושה חֲלוּצָה. נראה לפרש דלרצונא נקט חלוצה דסלקא דעתך אמינא כיון דשומרת יבם לא מיוחסרא כניסה לחופה שהרי יבמה יצא עליה בעל כחה וה"ל דכנשואה דמיא קמ"ל: **אֵלְמָנָה** דכתיבא באורייתא מאי איבא **אֵמימַר**. והא ליכא למימר דתפשוט מהכא דכתובת אלמנה מנה מדאורייתא דהא מנה לא היה צימי משה דלא הוכירה תורה אלא ככר והא דלמרינן בצבורות (דף ה. וסו) משה רבינו נאמן היה ובקי בחשבונות אלא שמנה של קודש כפול היה לא שהיה מנה צימי משה אלא כלומר כמו שמנה של קודש צימי יחזקאל כפול היה כך היה ככר של קודש כפול צימי משה: **וְתַנָּא** רב יוסף אשור זו סַיִקא ומי הוא. פי' צנוקטרס ומי הוא צצריאת עולם וצלא רב יוסף מאשור וכן מכוש לא מצי למסירך דמלינן למימר דאשור וכוש שם הממוח ולא שם העיר ומימות עולם היה שמש כך אצל קשה דמאי מייתי מאשור דאשור אע"ג דלא היה צדורו ונראה לר"י לפרש דסליקא צימי משה מי הוא דקיס ליה דסליקא לא היה צימי משה וסציב סליקא הולך חדקל ולא אצל אשור שהיה צימי משה:

אמר רב אבא תמרים אף יורה. ואם תאמר דצפ"ג דכריתות (דף יג: וסו) (אמר רב הונא) אמר רב הלכה כר' אלעזר דאינו מחייב על שאר משכרין אלא על היין בלבד וי"ל אע"ג דלא מחייב על ציאת מקדש אסור להורות^(ה) וה"ג משמע צס"פ אלו מומין (בבורות מה:)^(ה) דפסול לעבודה למאן דלא מחייב אשאר משכרין אף על גב דעבודה לא אחיל הוא הדין נמי דאל יורה: מעביילן

בתולה נשאת פרק ראשון כתובות

גיהוץ. לשיקיי"ר צאצן הזכוכית: **כניצום** שלהן. שהיו מימיהם יפים לכנס או סמנין יפים היו להן לכנס ובניצום שלנו אין הצגד מלוצן עד שהיה מוגוהך: **מעבדא** ליה **חומרסא**. שפשוף האצן מעביר את הדם: **חומרסא**. אצן. כדלמרינן בגיטין (דף סט:)

^(א)גיהוץ שלנו כביבום שלהם ואי אמרת ניעבד גיהוץ מעברא ליה חומרתא ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל ב"ר אמר ליה רבי בעלתי ולא מצאתי דם אמרה ליה רבי עדיין בתולה אני ^(א)אמר להן הביאו לי שתי שפחות אחת בתולה ואחת בעולה הביאו לו והושיבין ^(ב)על פי חבית של יין בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף אף זו הושיבה ולא היה ריחה נודף אמר לו לך זכה במקחך ונברוק מעיקרא בגווה גמרא הוה שמיע ליה מעשה לא הוה חזי וסבר דלמא לא קים ליה בגווה דמלתא שפיר ולאן אורח ארעא לולואלי בבנות ישראל ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל הזקן אמר לו רבי בעלתי ולא מצאתי דם ^(ב)אמרה לו רבי ממשפחת דורקטי אני שאין להן לא דם גדה ולא דם בתולים בדרק רבן גמליאל בקרובותיה ומצא כדבריה אמר לו לך זכה במקחך אשריך שזכית למשפחת דורקטי ^(ב)מאי דורקטי דור קטועי^(ג) אמר רבי חנינא תנחומים של הבל ניחמו רבן גמליאל לאותו האיש דתני רבי חייא כשם ^(ג)שהשאור יפה לעיסה כך דמים יפים לאשה ותנא משום רבי מאיר כל אישה שדמיה מרובין בניה מרובים אתמר רבי ירמיה בר אבא אמר זכה במקחך אמר ליה ורבי יוסי בר אבין אמר נתחייב במקחך אמר ליה בשלמא למאן דאמר נתחייב היינו דרבי חנינא אלא למאן דאמר זכה מאי זכותא דלא אתי לידי ספק גדה ההוא דאתא לקמיה דרבי אמר ליה רבי בעלתי ולא מצאתי דם ^(א)אמרה לו רבי עדיין בתולה הייתי ושני בצורת הוה ראה רבי שפניהם שחורים צוה עליהן והכניסום למרחץ והאיכלום והשקום וצוה להן לך זכה במקחך קרי רבי עליהם ^(ב)צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ: **בַּתְּנִי'** יבתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה ^(ב)בתולָה אלמנָה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים: **גַּב'** מאי אלמנה אמר רב חנא בגדתאה אלמנה על שם מנה אלמנה מן האירוסין מאי איבא למימר אידי דהא קרי לה אלמנה הא נמי קרי לה אלמנה אלמנה דכתיבא באורייתא מאי איבא למימר דעתידין רבנן דמתקני לה מנה ומי כתב קרא לעתיד אין דכתיב ^(ב)ושם הנדה השלישי חדקל הוא ההולך קדמת אשור ותנא רב יוסף ^(ג)אשור זו סליקא ומי הואי אלא דעתידה הכא נמי דעתידה ואמר רב חנא בגדתאה מטר משקה מרוה ומזבל ומעדן וממשיך אמר רבא בר רבי ישמעאל ואיתימא רב יימר בר שלמיא מאי קרא ^(ג)תלמיה רוח נחת גרודיה ברביבים תמוגגנה צמחה תברך אמר רבי אלעזר מזבח מזיח ומזין מחבב מכפר היינו מכפר היינו מזיח מזיח מזיח ועונות ואמר רב חנא בגדתאה ^(ה)תמרי משחנן משבען משלשלן מאשרן ולא מפנקן אמר רב אכל תמרים יאל יורה מיתיבי תמרים שחרית וערבית יפות במנחה רעות בצהרים אין כמותן ומבטלות שלשה דברים מחשבה רעה וחולי מעים ותחתוניות מי אמרינן דלא מעלו עלויי מעלו ולפי שעתא מרדא מידי דהוה אחמרא ^(ה)דאמר מר ^(ה)השותה רביעית יין אל יורה ואיבעית אימא לא קשיא הא מקמי נהמא הא לבתר נהמא דאמר אביי ^(ה)אמרה לי אם תמרי מקמי נהמא כי נרגא לדיקולא בתר נהמא כי עברא לדשא ^(ה)דשא אמר רבא דרך שם דרגא אמר רבא דרך גג פוריא א"ר פפא שפרין ורבין עליה אמר רב נחמן בר יצחק אף

מחשבה רעה. דאגה. לפי שמשמחות את הלז וההרים שעת אורה והלה היא: **כי עבדא לדשא**.

גיהוץ. לשיקיי"ר צאצן הזכוכית: **כניצום** שלהן. שהיו מימיהם יפים לכנס או סמנין יפים היו להן לכנס ובניצום שלנו אין הצגד מלוצן עד שהיה מוגוהך: **מעבדא** ליה **חומרסא**. שפשוף האצן מעביר את הדם: **חומרסא**. אצן. כדלמרינן בגיטין (דף סט:)^(א) וזוהר בחומרסא דנפק מיניה אצן הנמצאת באמה מחמת חולי: **ריחה** נודף. מפיה מריחין ריח היין שנכנס לה דרך פתח הפתוח: **גמרא** הוה **שמיע** ליה. שעשו קין לבנות יבש גלגד במסכת יצמות (דף ס:): **דור קטוע**. שאין להם לא דם גדה ולא דם בתולים: **יפין לאשה**. למהר לה הריון: **נפחייב במקחך**. על כרחך תקבל חוצה הצאה לך במקחך. לשון אין חצין לאדם (לקמן דף יא.). דבר שהוא לרעתו קרוי חוצה: **שפניהם שחורים**. מחמת רעבון: **לפד עורס**. דוגש פירש כמו דבק עורס על עצמם. ומנחם פירש שחר עורס:

בַּתְּנִי' צטולה **אלמנה** וגרושה. צין צטולה שהיא אלמנה או גרושה או חלוצה מן האירוסין וחזרה ונשאת: **כתובסה**. מן השני: **מאסים**. שהרי בחזקת צטולה היא נשאת לו: **יש לאם טענה צטולים**. אם לא מאלה הכ' צטולה אצדה כלט כתובסה דמקח טעות היא לו: **גַּב'** נגדסאסא. דמן בגדת: **על שם מנה**. שאם נשאת משנתאלמנה אין לה כתובה אלא מנה: **דכניצא צאורייתא**. ועדיין לא נתקנו כתובות: **ומי תפיב קרא**. לקרות על שם דבר העמית: **זו סליקא**. שם עיר: **ומי הואי**. העיר צנויה צצריאת עולם דכתיב ההולך קדמת אשור: **ט'נמטר**. ולא מאותיות דריש הכי אלא לפוס סצראל: **מוצל**. את הארץ: **מעדן**. נותן עדנה חזיו צפירות: **תלמיה**. של א"י: **רוח נחם** גדודיה **כאשר צרציצים** **תמוגגנה**. רוח הרי משקה ומרוה. תמוגגנה הרי מוצל. מעדן וממשיך את הפירות נפקא מנמחה תצרך. תמוגגנה דיטנטפיי"ר: **מזיח**. קס"ד מזיח עונות: **מזין**. בזכות הקרצנות העולם מוזן שהקרצנו' צאין מן המזון וגורמין לו צרכה: **מחבב**. את ישראל אל אציהס: **היינו מזיח היינו מכפר**. הי ניהו רעות מעל ישראל: **משחנן**. משלשלן. **מאשרין**. מחזיקות כח כמו אשרו חמוץ (ישעיה א:)^(א) **ולא מפנקן**. אינן מרצות אסטניסא על הלז. וכולן לשבח: **אל יורה**. שום הוראה לפי שטורדות דעמו כשיכור: **שחרית וערבים יפות**. כללל דמילתא לאחר אכילה יפות. שחרית דרכן של בני אדם צפת שחרית כדלמר צהמקבל ^(ב)מ"מ קו: ערבית לאחר אכילה: **צמנחה רעות**. שהן קודם אכילה לאחר שינת הההרים: **צלהריס**. לאחר הסעודה שאכל ושצע: **אין כמוסס**. ועוצות יותר מערבית לפי שאינו מעוכב ציוס מליילן לשדות לצית הכסא ככל עת שיראה אצל צלילה טורח הוא לו: **מצטלות** מחזיקות את הגוף כצריח את הדלת:

אף

מסורת הש"ס

א) [תענית כט:];
ב) [יבמות ס:];
ג) [נעדרוך איתא מאי דורקטי מנא דור קטוע];
ד) מנחם. גי' רש"י.
ה) מה ח: סד.;
ו) יומא י. א' גיטין ע.;
ז) [נצי"מ] (ס' סנהדרין מז. ד"ה העוסקים);
ח) עירובין סד. (גזיר לת.);
ט) [קדושין לא: וס"ג];
י) [שבת עו:];
יא) בפי"א ליתא כל, מ"י כ"י,
יב) [בכריתות מילת דהתם מדאורייתא והכא מדרבנן הוא דאסור],

‏**תורה אור השלם**‏

1. חֲשֹׁךְ מִשְׁחֹר הָאָרֶץ לֹא יִבְרָר בַּחֲצוֹת צָפָד עוֹרֵם עַל עֲצָמָם יָבֵשׁ הָיָה כְּעֵץ. איכה ד ח 2. וְשֵׁם הַקָּדוֹךְ הַיִּשְׁרָאֵלִי הַחֲדָקֵל הוּא הַחֲדָקֵךְ קִדְמָת אֲשֹׁר וְהַקָּדוֹךְ הָרַבִּיעִי הוּא פֶּתַח:

בראשית ב די
3. תְּלִמְיָה רֹחַ נְחָת בְּרִבְיִים הַדְּדִיחַ תְּמוֹגְגָה צְמִיחָה תְּבָרֵךְ: תהלים ס יא

‏**לעזי רש"י**‏

לשיקיי"ר [לישקיי"ר].
לגח.
דישטנפ"ד
[דישטנפרי"ך]. להשרות.

‏**מוסף רש"י**‏

גיהוץ שלנו כביבום שלהם. גיהוץ שלנו אינו יפה אלא כניצום שלהן (תענית כט:). משלשלן. משלשלום (גיטין ע.). מאשרן. תענות כח (שם). ולא מפנקן. אינן מתענגות על הלז להיות איסטניס ואע"פ שהן ממוקות (שם). השוטה רביעית יין אל יורה. כדכתיב יין וסכר אל פתח, וסמין ליה ולהבדיל ולהורות, דמשמע דלענין הוראה נמי לא ישמה (נזיר, זח).